

P.S.P.

Parti pour la Solidarité et le Progrès

Pourquoi voter OUI au Référendum

Par Oumar H. DICKO - Président du Parti.
Quinzambougou Bamako.

Nous avons entamé le lancement de la campagne référendaire, la dernière ligne droite qui va nous mener au Référendum. Ce jour historique et mémorable du 18 Juin va certainement rester dans les annales de l'histoire politique tourmentée de notre pays comme le jour d'une **nouvelle espérance**, d'un Mali nouveau à bâtir et à consolider par les générations à venir.

Comme vous le savez une Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les Institutions d'un Etat et organise leurs relations. La Constitution est à la fois l'acte politique et la **loi fondamentale** qui unit et régit de manière organisée et hiérarchisée l'ensemble des rapports entre les Institutions d'une même République.

La Constitution est un acte fondateur ou refondateur pour lequel une société se constitue une **identité** et décide de l'ordre social et politique auquel elle aspire. Toute Constitution doit être conçue comme l'œuvre de la Nation en tant que détentrice du pouvoir souverain de l'Etat. C'est pourquoi elle est considérée comme la norme la plus élevée de l'ordre juridique de l'Etat.

Une Constitution n'a pas seulement vocation à organiser le pouvoir politique, elle doit aussi être le reflet d'une certaine **philosophie politique endogène** qui définit les rapports à l'interne, et détermine à l'externe le type de rapports vis-à-vis des partenaires extérieurs.

Nous allons voir pourquoi ce projet de nouvelle Constitution est innovant et représente une nette amélioration et une avancée majeure par rapport aux différents projets antérieurs. Comme vous le savez nous avons eu au Mali la Constitution de 1960, celle de 1974 puis celle de 1992.

Les Constitutions de 1974 et de 1992 ont été adoptées sous des régimes militaires, des régimes de transitions, qui ont fait aujourd'hui tous leurs effets.

Au bout de 30 années d'exercice démocratique de nombreuses lacunes faiblesses et incongruités ont pu être largement constatées.

De 2000 à nos jours plusieurs tentatives de renouvellement de la Constitution de 1992 ont échoué pour des raisons diverses liées au manque d'inclusivité et d'appropriation par les forces vives de la Nation.

Le projet de nouvelle Constitution proposé est à n'en point douter une avancée majeure par rapport à toutes les autres tentatives, toutes les autres propositions pour des raisons évidentes que nous allons voir ensemble :

- Ce projet est **endogène** : il est fait par des maliens pour des maliens. Aucun élément extérieur n'a participé d'une manière ou d'une autre à sa réflexion ou à sa rédaction.
- Ce projet est **inclusif** ; il est le résultat d'un long processus de réflexion d'adaptation, d'introspection et d'échanges expériences,
- Ce projet est le résultat des **leçons tirées** des processus de réflexion antérieure, des résolutions et recommandations des différents foras tel que la Conférence d'Entente Nationale (C.E.N) ; le Dialogue National Inclusif (D.N.I) ; les Assises Nationales de la Refondation (A.N.R) etc....
- Ce projet est le résultat de **regards croisés** de toutes les couches de la société malienne, de toutes les régions du Mali, de l'immense majorité des forces sociales et des forces politiques en plusieurs étapes.
- Ce projet est **dynamique** parce qu'il touche à tous les segments de la société : les jeunes, le genre, l'armée, la famille, les handicapés. Il touche aussi toutes les articulations de la société : la citoyenneté, la redevabilité le mariage, la laïcité, la souveraineté, la corruption, l'unité nationale,

l'intégrité du territoire, le respect des droits humains, l'attachement à la réalisation de l'unité africaine etc... etc....

Historique, Endogène, Inclusif, Mémoriel, Dynamique etc... Voici les enseignements qui ont nourrit ce projet de Constitution.

Voyons à présent quelques innovations du projet de nouvelle Constitution :

1. Le préambule annonce notre vision de notre histoire, de notre passé, de notre présent et de notre vision d'avenir.
2. Le mariage qui est clairement définit comme étant exclusivement l'union entre un homme et une femme (Art 9).
3. La mobilisation pour la défense de la patrie peut être générale à partir de 18 ans révolu (Art 24).
4. Les langues nationales sont devenues officielles (Art 31).
5. La laïcité précisée comme étant garante du vivre ensemble, du respect par tous de toutes les religions, symbole de tolérance et de dialogue (Art 32).
6. L'âge du candidat à la présidence de la République commence dès 35 ans (Art 46).
7. Le président de la République peut être destitué s'il trahit son serment (Art 55).
8. Le président de la République nomme et démet le Premier ministre (Art 57).
9. Le président de la République est tenu de passer devant le Parlement réuni en congrès pendant le premier trimestre de la nouvelle année pour prononcer un discours sur l'Etat de la Nation (Art 61).

10. Les maliens établis à l'extérieur peuvent désormais être représentés dans les différentes Institutions de la République : Assemblée Nationale, Sénat, C.E.S.E.C. (Art 95).
11. La création d'une seconde chambre, le **Sénat**, qui va regrouper et représenter toutes les sensibilités, les notabilités, les expertises de la nation (Art 95).
12. La transhumance politique des membres du Parlement est désormais interdite sous peine de nullité du mandat (Art 106).
13. Le Parlement peut désormais prononcer la déclaration de guerre (Art 117).
14. L'adoption d'une nouvelle architecture pour un choix plus équilibré des conseillers à la Cour Constitutionnelle (Art 145).
15. La création d'une Cour des comptes comme une nouvelle institution solennelle et indépendante. La création de cette Cour consacre notre volonté de lutter efficacement contre toutes les formes de délinquance économique et financière, et consacre également notre ancrage aux institutions de la sous-région et tout particulièrement à l'U.E.M.O.A. (Art 156).
16. L'Administration est spécifiquement mise en exergue dans la promotion du développement économique social et culturel et dans les responsabilités y afférentes (Chap. III).
17. Les Forces Armées et de sécurité sont également mise en exergue dans leur rôle de défense de l'intégrité du territoire, de la protection des personnes et de leurs biens, du maintien de l'ordre public et de l'exécution des lois (Chap. V)

18. Et la meilleure pour nous les chefs traditionnels, c'est la valorisation du rôle et de la place des légitimités traditionnelles. En effet la construction d'une maison commence par l'édification, la valorisation, et la consolidation de ses fondements. Ici il s'agit des fondamentaux de notre histoire commune. Il s'agit de notre histoire Millénaire, il s'agit de nos valeurs de civilisations et de notre ancrage dans nos usages et traditions séculaires. Il s'agit de notre architecture sociopolitique que nous avons hérité de nos ancêtres.

Depuis 60 ans, nous nous sommes battus pour la reconnaissance et la valorisation de cet héritage historique. Aujourd'hui avec le projet de nouvelle Constitution, cette reconnaissance et valorisation sont actés à l'article 179. Témoignage de l'ancrage à nos valeurs de civilisation de cette nouvelle Constitution. Témoignage également de cette volonté politique forte de nos autorités de s'inspirer de l'expertise de ce pouvoir de proximité qu'est la chefferie traditionnelle ; et de responsabiliser un segment important et incontournable que sont les autorités et légitimité traditionnelles. Ce n'est qu'un juste et précieux retour à nos fondamentaux.

Nous venons de voir rapidement quelques innovations fortes du projet de nouvelle Constitution, il nous faut à présent travailler à son **adoption**.

Notre rôle est désormais d'arroser cet arbre qui vient d'être planté et sous l'ombre duquel nous devons tous nous asseoir et construire notre avenir commun.

Notre rôle est de **comprendre, diffuser et partager** cette vision du fonctionnement pour les années à venir de notre Etat et de notre nation en construction continue. Chaque génération se doit de poser sa pierre pour la construction nationale, et pour l'édification d'un Mali uni et fort dans le respect

de la justice sociale, de l'égalité des citoyens, de la liberté, de la souveraineté et de la promotion de la bonne gouvernance à tous les niveaux.

Pour conclure, nous sommes invités à consolider les **piliers de l'esprit républicain** qui sont largement consacrés dans ce projet de Constitution : nous devons nous **l'approprier et le partager** avec tous les segments de la société malienne de l'Intérieur et de l'extérieur afin que le **OUI** l'emporte largement au soir du 18 juin 2023.

Bamako, le 03 Juin 2023